



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PILISEN MOHI**
Pangkat, NRP : Serda, 21130241660194
Jabatan : Babinsa Koramil 1715-03/Kurima
Kesatuan : Kodim 1715/Yahukimo
Tempat, tanggal lahir : Mohomo, 2 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1715/Yahukimo

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1715/Yahukimo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara nomor Skep/2/II/2023 tanggal 25 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahan ke-1 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/167/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/234/IV/2023 tanggal 26 April 2023.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/298/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 13 Juli 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/193-K/PM.III-19/AD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023 berdasarkan surat keputusan penahanan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/193-K/PM.III-19/AD/VI/2023 tanggal 14 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-179/A-157/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/13/I/2023, tanggal 4 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30.a/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/193-K/PM.III-19/AD/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/193-K/PM.III-19/AD/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/193-K/PM.III-19/AD/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30.a/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan.
Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) lembar daftar absensi Koramil 1715/Kurima
atas nama Serda Pilisen Mohi NRP 21130241660194.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal enam belas bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di Kodim 1715/Yahukimo Kab. Yahukimo atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Pilisen Mohi adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD serta saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1715-03/Kurima dengan pangkat Serda NRP 21130241660194;
2. Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 anggota Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan upacara mingguan, dan setelah upacara dilakukan pengecekan, sehingga diketahui Terdakwa tidak melaksanakan upacara mingguan dengan keterangan (TK);
3. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wit Sertu Sem Alberth Kurni (saksi-1) dan Serda Hadi Suyono (saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui via telephone namun tidak bisa dihubungi lalu sekira pukul 08.30 Wit Saksi-1 dan Saksi-2 mengecek kembali di seputaran Kodim 1715/Yahukimo dan Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wit Saksi-1 kembali mengecek di barak bintang/tamtama Kodim 1715/Yahukimo, tetapi Terdakwa tetap tidak

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukannya keberadaan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pasi Intel Kodim 1715/Yahukimo (Lettu Inf Dharma Rahmadhan);

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit saat apel malam para Saksi kembali melakukan pengecekan namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu sekira pukul 22.00 Wit Pasi Intel Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan pencarian di daerah Dekai Kab.Yahukimo namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Pasi Intel melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandim 1715/Yahukimo;

5. Bahwa atas laporan Pasi Intel tersebut dari Kesatuan tetap melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di sekitar daerah Dekai Kab.Yahukimo namun tetap tidak diketemukan dan juga menghubungi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1715/Yahukimo nomor : R/393/IX/2022 tanggal 12 September 2022;

6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke Perwakilan Kodim 1715/Yahukimo yang berada di Waena dan melapor kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengarahkan Terdakwa untuk menghadap yang tertua di Perwakilan Kodim 1715/Yahukimo yaitu Serma Sunari, lalu Serma Sunari memberi petunjuk Terdakwa melaksanakan apel pengecekan selama di Perwakilan Kodim 1715/Yahukimo sambil menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dibawa oleh anggota Pomdam XVII/Cen ke Mapomdam XVII/Cen lalu Terdakwa ditahan di sel tahanan Pomdam XVII/Cen;

7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dan tidak segera kembali karena ingin mengunjungi orang tua Terdakwa di Jln. Pendidikan Wamena dan mengalami sakit malaria sehingga dirawat selama + 3 (tiga) minggu di RSUD Wamena;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1715/Yahukimo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 atau selama kurang lebih 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1715/Yahukimo tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **SEM ALBERTH KURNI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130248690395
Jabatan : Ba Intel 1715/Yahukimo
Kesatuan : Kodim 1715/Yahukimo
Tempat, tanggal lahir : Abepura, 24 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Koramil Kodim 1715/Yahukimo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 personil Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan upacara mingguan, dan setelah upacara diketahui Terdakwa tidak melaksanakan Upacara Mingguan dengan keterangan (TK);
3. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa melalui via telephone namun tidak bisa dihubungi lalu sekira pukul 08.30 Wit Saksi mengecek kembali di seputaran Kodim 1715/Yahukimo namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya dan sekira pukul 11.00 Wit Saksi kembali mengecek di barak bintanga/tamtama Kodim 1715/Yahukimo, tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi melaporkan ke Pasi Intel Kodim 1715/Yayukimo (Lettu Inf Dharma Rahmadhan);
4. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wit Saksi melaksanakan pengecekan kembali ke Kota Dekai Kab.Yahukimo dan pada pukul 15.30 Wit personil Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan apel sore Terdakwa tidak melaksanakan apel sore dengan keterangan (TK) lalu sekira pukul 16.00 Wit Saksi melaporkan kepada Pasi Intel kemudian Saksi diperintahkan untuk mengecek kembali di daerah Dekai Kab.Yahukimo namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
5. Bahwa sekira pukul 21.00 wit saat apel malam Saksi melakukan pengecekan kembali Terdakwa tidak melaksanakan apel malam dengan keterangan (TK) dan sekira pukul 22.00 Wit Pasi Intel Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan pengecekan kembali di daerah dekaei Kab.Yahukimo namun tidak dapat menemukan Terdakwa kemudian melaporkan ke Dandim 1715/Yahukimo;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui telephone ataupun melalui surat;
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1715/Yahukimo tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HADI SUYONO**
Pangkat, NRP : Serda, 31071309930386
Jabatan : Babinsa Ramil 1715-03/Kiwirok

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 1715/Yahukimo

Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 31 Maret 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Koramil Kodim 1715/Yahukimo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 personil Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan upacara mingguan, dan setelah upacara selesai diketahui Terdakwa tidak melaksanakan Upacara Mingguan dengan keterangan (TK).
3. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa melalui via telephone namun tidak bisa dihubungi lalu sekira pukul 09.00 Wit Saksi mengecek kembali ek di barak bintang/tamtama Kodim 1715/Yahukimo, tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wit Saksi mengecek di seputaran Kodim 1715/Yahukimo tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan selanjutnya Saksi melaporkan ke Ba Intel Kodim 1715/Yayukimo Sertu Sem Albert Kurni (Saksi-1).
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wit Saksi dan Saksi-1 melaksanakan pengecekan kembali ke Kota Dekai Kab.Yahukimo dan pada pukul 15.30 Wit personil Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan apel sore Terdakwa tidak melaksanakan apel sore dengan keterangan (TK) lalu sekira pukul 16.00 Wit Saksi dan Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel kemudian Saksi diperintahkan untuk mengecek kembali di daerah Dekai.Kab.Yahukimo namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaanya.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 wit saat apel malam Saksi melakukan pengecekan kembali Terdakwa tidak melaksanakan apel malam dengan keterangan (TK) dan sekira pukul 22.00 Wit Saksi dan Saksi-1 melaksanakan pengecekan kembali di daerah dekai Kab.Yahukimo namun tidak menemukan Terdakwa kemudian melaporkan ke Dandim 1715/Yahukimo.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui telephone ataupun melalui surat.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1715/Yahukimo tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Pilisen Mohi adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD serta saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1715-03/Kurima dengan pangkat Serda NRP 21130241660194;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa dijemput oleh Sodara kandung Terdakwa atas nama Soleman Mohi pergi meninggalkan satuan Koramil 1715-03/Kurima menuju ke Wamena tanpa ijin yang sah untuk berobat karena saat itu Terdakwa sedang mengalami sakit malaria dan selanjutnya dirawat selama kurang lebih 1 minggu sampai dengan sembuh akan tetapi setelah sembuh Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa sudah tidak lagi hadir di satuan karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan 1715/Yahukimo tentang dimana keberadaannya;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan SD Percobaan Wamena dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sehari-hari adalah merawat orang tua dan beternak Babi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1715/Yahukimo atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 atau selama kurang lebih 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Perwakilan Kodim 1715/Yahukimo yang berada di Waena dengan melapor kepada Saksi-1, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa dibawa oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih ke Mapomdam XVII/Cenderawasih.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

8. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan yaitu harus mendapatkan ijin dari Komandan satuan dan sanksi apabila prosedur tersebut tidak dilaksanakan; dan

10. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti;

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Koramil 1715/Kurima atas nama Serda Pilisen Mohi NRP 21130241660194.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti kecabangan Infanteri, kemudian ditempatkan tugaskan di Yonif 751/VJS, selanjutnya ditempatkan tugaskan di Yonif 756/WMS, selanjutnya ditempatkan tugaskan di Kodim 1702/Jayawijaya dan pada tahun 2019 Terdakwa di tugaskan sebagai Babinsa Koramil 1715-03/Kurima, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21130241660194;
2. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/13/I/2023, tanggal 4 Januari 2023;
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa dijemput oleh Sodara kandung Terdakwa atas nama Soleman Mohi pergi meninggalkan satuan Koramil 1715-03/Kurima menuju ke Wamena tanpa ijin yang sah untuk berobat karena saat itu Terdakwa sedang mengalami sakit malaria dan selanjutnya dirawat selama kurang lebih 1 minggu sampai dengan sembuh akan tetapi setelah sembuh Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIT Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan upacara mingguan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 (Hadi Suyono) melaporkan melaporkan ke Ba Intel Kodim 1715/Yayukimo Sertu Sem Albert Kurni (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Upacara mingguan dengan keterangan TK;
5. Bahwa benar satuan Terdakwa sekira pukul 21.00 WIT saat apel malam Saksi-1 kembali melakukan pengecekan namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu sekira pukul 22.00 WIT Pasi Intel Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan pencarian di daerah Dekai Kab.Yahukimo namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Pasi Intel melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandim 1715/Yahukimo;
6. Bahwa benar atas laporan Pasi Intel Kodim 1715/Yahukimo (Lettu Inf Dharma Rahmadhan) Kesatuan Terdakwa tetap melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di sekitar daerah Dekai Kab.Yahukimo namun tetap tidak diketemukan dan juga menghubungi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1715/Yahukimo nomor : R/393/IX/2022 tanggal 12 September 2022;

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan 1715/Yahukimo tentang dimana keberadaannya dan Kesatuan 1715/Yahukimo telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan SD Percobaan Wamena dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sehari-hari adalah merawat orang tua dan beternak Babi.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1715/Yahukimo atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 atau selama kurang lebih 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Perwakilan Kodim 1715/Yahukimo yang berada di Waena dengan melapor kepada Saksi-1, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa dibawa oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih ke Mapomdam XVII/Cenderawasih.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
12. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
13. Bahwa benar Terdakwa selaku Militer mengetahui prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan dan prosedur tersebut tidak dilaksanakan sehingga Terdakwa dengan sengaja meninggalkan satuan.
14. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim yang akan

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan menyusun unsur-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti kecabangan Infanteri, kemudian ditempatkan tugaskan di Yonif 751/VJS, selanjutnya ditempatkan tugaskan di Yonif 756/WMS, selanjutnya ditempatkan tugaskan di Kodim 1702/Jayawijaya dan pada tahun 2019 Terdakwa di tugaskan sebagai Babinsa Koramil 1715-03/Kurima, sampai saat

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21130241660194;

2. Bahwa benar pada saat persidangan Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai seragam dinas TNI AD lengkap berserta pangkat dan atribut lainnya dan di sidang Terdakwa menyatakan masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD yang berdinas di Babinsa Koramil 1715-03/Kurima;

3. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/13/I/2023, tanggal 4 Januari 2023;

4. Bahwa benar berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Koramil 1715-03/Kurima yang termasuk dalam kewenangan yurisdiksi (wilayah hukum) sehingga Pengadilan Militer III-19 Jayapura berwenang mengadili Terdakwa, dan selain itu berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah (Pama) dan Terdakwa adalah dari golongan Bintara sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadili perkara Terdakwa;

5. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD sekaligus Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia, maka Terdakwa sebagai warga negara RI adalah subyek hukum di Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa dijemput oleh Sodara kandung Terdakwa atas nama Soleman Mohi pergi meninggalkan satuan Koramil 1715-03/Kurima menuju ke Wamena tanpa ijin yang sah untuk berobat karena saat itu Terdakwa sedang mengalami sakit malaria dan selanjutnya dirawat selama kurang lebih 1 minggu sampai dengan sembuh akan tetapi setelah sembuh Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIT Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan upacara mingguan Terdakwa tidak hadir

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 (Hadi Suyono) melaporkan melaporkan ke Ba Intel Kodim 1715/Yayukimo Sertu Sem Albert Kurni (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Upacara mingguan dengan keterangan TK;

3. Bahwa benar satuan Terdakwa sekira pukul 21.00 WIT saat apel malam Saksi-1 kembali melakukan pengecekan namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu sekira pukul 22.00 WIT Pasi Intel Kodim 1715/Yahukimo melaksanakan pencarian di daerah Dekai Kab.Yahukimo namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Pasi Intel melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandim 1715/Yahukimo;

4. Bahwa benar atas laporan Pasi Intel Kodim 1715/Yahukimo (Lettu Inf Dharma Rahmadhan) Kesatuan Terdakwa tetap melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di sekitar daerah Dekai Kab.Yahukimo namun tetap tidak diketemukan dan juga menghubungi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1715/Yahukimo nomor : R/393/IX/2022 tanggal 12 September 2022;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan 1715/Yahukimo tentang dimana keberadaannya dan Kesatuan 1715/Yahukimo telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan SD Percobaan Wamena dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sehari-hari adalah merawat orang tua dan beternak Babi;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1715/Yahukimo atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 atau selama kurang lebih 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

9. Bahwa benar Terdakwa selaku Militer mengetahui prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan dan prosedur tersebut tidak dilaksanakan sehingga Terdakwa dengan sengaja meninggalkan satuan.

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1715/Yahukimo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 atau selama

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 207 (dua ratus tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada awalnya adalah Terdakwa ingin berobat, namun rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri Terdakwa menyebabkan setelah sembuh Terdakwa tidak juga kembali karena adanya perasaan takut dihukum bila kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Koramil 1715-03/Kurima.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta untuk menegakkan keadilan dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan dalam lingkungan Militer dan masyarakat umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan memulihkankeseimbangan dalam kehidupan disiplin keprajuritan. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan;

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak menaati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku;
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga *kepentingan hukum* dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga *kepentingan umum* dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga *kepentingan Militer* dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan maka terhadap permohonan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan kemudian memperhatikan tujuan Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, terlebih dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Terdakwa, keluarga dan masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki kualitas maupun kuantitas perbuatan yang berbeda-beda maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam penjatuhan pidananya perlu untuk mempertimbangkan proporsionalitas penjatuhan pidana berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan perbuatan dari pelaku tindak pidana sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa lebih memenuhi rasa keadilan.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan dalam Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan baik terhadap diri Terdakwa dan kesatuan Terdakwa serta institusi TNI maupun terhadap masyarakat militer pada umumnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun masyarakat pada umumnya serta institusi TNI maupun terhadap diri Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang dan mengakui kesalahannya serta sangat menyesali akan perbuatan yang telah ia lakukan sehingga siap untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu menurut Majelis Hakim Pidana yang di jatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik dan diharapkan tenaganya dapat digunakan untuk mendukung tugas pokok di kesatuannya selain itu Terdakwa masih mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap mengabdikan dirinya melalui institusi TNI AD.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari Tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa didalam clementie sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dapat diterima maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya dan mampu bertanggungjawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Koramil 1715/Kurima atas nama Serda Pilisen Mohi NRP 21130241660194.

Bahwa barang bukti ini berisikan keterangan daftar hadir Terdakwa di Kesatuan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PILISEN MOHI**, Serda NRP 21130241660194, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi Koramil 1715/Kurima atas nama Serda Pilisen Mohi NRP 21130241660194.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Kamis tanggal dua puluh Juli 2023 oleh Hengki Afandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040016470180, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awang Setyadi Bawana, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17305/P dan Aditya Wicaksono, S.H. Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mulyono, S.H Letkol Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Awang Setyadi Bawana, S.H.

Hengki Afandi, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 17305/P

Mayor Chk NRP 11040016470180

Aditya Wicaksono, S.H.

Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko

Peltu Bah NRP 88925

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-19/AD/VI/2023